



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000021272025

Tocache, 11 AGO 2025



VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025715754, que contiene el Memorando N° 747-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°0012-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Informe N° 0084-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM-GRHH-DS, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 00092-2016-0-2209-JM-CI-01, en un total de Cuarenta y Uno (41) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002127 2025

multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que, con **Nota Informativa N° 0012-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 10 de marzo del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, emite opinión respecto al expediente administrativo N° **016-2025715754**, perteneciente al Administrado **JOSE AMASIFUEN VENTURA**, recomienda que se tome las acciones correspondientes a efecto de realizar el cálculo de las deudas, previa revisión del informe escalafonario, planilla de pagos, y demás documentos que sean pertinentes.

Que mediante oficio N° 233-2025-PGE-GRSM/PPR-HBAL de fecha 22 de enero del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín comunica que, en merito al Expediente Judicial N° **00092-2016-0-2209-JM-CI-01**, el Juzgado Civil – Sede Tocache, mediante Resolución N° 10 de fecha 14 de agosto de 2019, **requiere** que se cumpla con lo ejecutoriado por el Tribunal Superior, emitiendo actos conducentes a dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la **SENTENCIA CON CALIDAD DE COZA JUZGADA**.

Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° **0510-2020-GRSM/DRE** de fecha 26 de febrero del 2020, que **RECONOCE RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, el pago de reintegro de la bonificación por concepto de Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total (íntegra), a favor de **JOSE AMASIFUEN VENTURA**, recaído en el expediente judicial N° **00092-2016-0-2209-JM-CI-01**, por el periodo del **20 de abril de 1992 hasta el 25 de noviembre de 2012**, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto en base a la remuneración total permanente; siendo **FUNDADA** mediante Resolución N° 09 de fecha 12 de abril del 2019, emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí y **DECLARÁNDOSE CONSENTIDA** y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 10 de fecha 14 de agosto del 2019, por el Juzgado Mixto de Tocache, **Autoriza** a la Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución Directoral con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 9 que contiene la Sentencia de Vista, de fecha 12 de abril del 2019.

Que, con Nota de Coordinación N° **222-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH**, solicita autorización para la proyección de Resolución Directoral para el



Resolución Directoral N° ~~00002127~~ 2025

reconocimiento de pago del devengado generado del 30% por preparación de Clases y Evaluación a favor de **JOSE AMASIFUEN VENTURA**, calculada en el Informe N° 84-2025- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, y con Memorándum N° 747-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° 00092-2016-0-2209-JM-CI-01.



Que, el accionante **JOSE AMASIFUEN VENTURA**, interpone demanda contenciosa administrativa recaída en el expediente judicial N° 00092-2016-0-2209-JM-CI-01; siendo así, mediante Resolución N° 05 de fecha 16 de agosto de 2018, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache, resolvió declarar **FUNDADA** la demanda y en consecuencia **NULA** las resoluciones: Resolución Jefatural N° 001739-2015-GRSM-DRE/DO.OO.UE 303 de fecha 30 de setiembre de 2015 y de la Resolución Directoral Regional N° 0662-2016-GRSM/DRE de fecha 10 de marzo de 2016, en el extremo que declara infundada la pretensión del accionante; en consecuencia: **ORDENO** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, hoy Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 Educación **EMITA** nueva resolución, disponiendo se pague a **JOSE AMASIFUEN VENTURA**, la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Integra o Total del accionante. Asimismo: **RECONOZCASE** a la demandante tantas veces referida, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012, (si fuera el caso, que haya laborado como profesor de aula) debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido. **MANDO** que consentida o ejecutoriada que sea la presente se proceda a su ejecución en el modo y estilo que la ley señala y en su oportunidad cumplido que sea el mandato judicial archívese los autos modo definitivo. Con el pago de los intereses legales que corresponda y sin pago Costas ni Costos; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada — Sede Juanjuí, generándose la Resolución N° 9 de fecha 12 de abril de 2019, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia apelada de primera instancia, **PRECISANDO** que el pago de la bonificación debe efectuarse conforme a lo precisado en el **noveno** considerando de la resolución N° 9 de fecha 12 de abril de 2019, Siendo además que se encontraba vigente el artículo 48 ° de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 con la deduciría de los descuentos respectivos de ser el caso. En los seguidos por José Amasifuén Ventura, con la Unidad de Gestión Educativa Local — Tocache y otros, sobre Proceso Contencioso Administrativo; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 10 de fecha 14 de agosto de 2019, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache;

Que, en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 05 del expediente judicial N° 00092-2016-0-2209-JM-CI-01, y la resolución N° 9 de fecha 12 de abril del 2019, de la sala Mixta Descentralizada Mariscal Cáceres de Juanjuí; para dar cumplimiento a lo señalado en el informe N° 84-2025- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 0002127 2025



DS, se remite la hoja de cálculo del beneficio a conceder, el cual asciende el monto de **Sesenta y Tres Mil Ochocientos Diez Con 38/100 Soles (S/ 63,810.38)**, al 25 de noviembre del 2012 han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley Nº 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor, fecha de vigencia de la Ley Nº 25212, modificatoria de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalafonario, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Los Intereses Legales, es una obligación que todo empleador que debe pagar al trabajador cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que lo establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de derechos laborales, bajo los lineamientos previstos en el artículo 30 de la Ley NO 25920, que señala que el interés laboral se devenga sobre el monto adeudado a partir del día siguiente de que se venció la obligación, hasta el día del pago total del mismo; Asimismo el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros El referido interés no es capitalizable.

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en *el Informe Nº 84-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS* de fecha 3 de julio del 2025,

De los actuados se advierte que el demandante es servidor de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, con autonomía presupuestal financiera; siendo así, corresponde a dicha unidad la ejecución final de lo ordenado en vía judicial; correspondiendo emitir la presente resolución;

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo Nº 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley Nº 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional Nº 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002127 2025

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO

JUDICIAL, recaídos en el expediente judicial N° 00092-2016-0-2209-JM-CI-01, a favor del demandante JOSE AMASIFUEN VENTURA, identificado con DNI N° 01013473 el pago de la suma de Sesenta y Tres Mil Ochocientos Diez Con 38/100 Soles (S/ 63,810.38), periodo comprendido, desde el 20 de abril de 1992 hasta el 25 de noviembre de 2012, calculados en el Informe N° 84-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS, disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración Total o integra de la demandante, y el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto supremo numero 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del 2012 debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 05 de fecha 16 de agosto de 2018, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 10 de fecha 14 de agosto de 2019, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.

Apellidos y Nombres del Demandante	Expediente Administrativo	N° Resolución RDR	N° de Expediente Judicial	Periodo	Monto calculado S/
JOSE AMASIFUEN VENTURA	016-2025715754	0510	N° 00092-2016-0-2209-JM-CI-01	desde el 01 de junio de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012	S/ 59,377.01

ARTÍCULO SEGUNDO. – **NOTIFICAR** a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCCEDRO. - **PUBLICAR**, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. RONI CORAL VARGAS

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRHH

